



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/29/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לפני כבוד המפקחת הבכירה על רישום מקרקעין
אושרת ארפי מוראי

התובעים:

1. נציגות הבית המשותף בבניינם ברחובות מקס ברוד 11, 13, אלי תבין 6,8 וסשה ארגוב 1, 3, 5א, 5ב, 7, 9, בתל אביב
2. שניזיק אילן
3. שטרם אלונה
4. בדזובסקי קושניר דפנה
5. רובין אהובה
6. דולן גיורא
7. זוהר רינה
8. נדיב ולנטין ערנית
9. זכאי יצחק (צחי)
10. לוי מרדכי אברהם
11. חיימוב אלון
12. פישמן מגן תמר
13. גילדור מיכל
14. בציה מירב
15. פינקוס אליעזר
16. שושנה פלר
17. הילה יפה
18. לואי אוזינגי
19. אילנה זוסמן
20. גל שחורי
21. מיכל שליט

באמצעות ב"כ: עוה"ד גבור טל, גיל צבע ואייל ישי
החשמונאים 100 תל אביב

טל': 0544235880 פקס: 035614773

דוא"ל: office@gibor-lawyers.co.il



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/29/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

נגד

- הנתבעות:
1. **אביבים הנפקות בע"מ**
באמצעות ב"כ: עו"ד דרדיק אירית
ת.ד. 548 כפר סבא
טל': 0525776571 פקס: 0975101001
דוא"ל: irit.dardik@gmail.com
 2. **א.א.י. איתן בע"מ**
באמצעות ב"כ: עו"ד יואל אביגדור
שד' שאול המלך 39 (בית הדר דפנה), תל אביב. 64928
טל': 0504551505 פקס: 0722588830
דוא"ל: avigdor@yoel-law.co.il

פסק דין

1. תביעה למתן צו מניעה האוסר על הנתבעות להפעיל בנכס שבבעלות הנתבעת 1 בבית משותף עסק לממכר מזון ושתייה. על המדוכה, בגדרה של תביעה זו, פרשנות הוראות תקנון מוסכם החל על הבית המשותף.

העובדות הצריכות לעניין

2. עניינה של התביעה בבית משותף מורכב, הכולל 6 אגפים ברחוב סשה ארגוב 1, 3, 5א, 5ב, 7 ו-9 (מפאותיו האחרות גם ברחוב מקס ברוד 11 ו-13 וברחוב אלי תבין 6 ו-8) בשכונת המשתלה בתל אביב יפו, הרשום בפנקס הבתים המשותפים חלקות 301-302 בגוש 6615 (להלן - "הבית המשותף").
3. הבית המשותף כולל 77 דירות. אגף 1 כולל 5 דירות (אולמות, כהגדרתם בצו רישום הבית המשותף) המשמשות למסחר (להלן - "האגף המסחרי"); אגפים 2-5 כוללים 71 דירות המשמשות למגורים; אגף 6 הוא מבנה חדר שנאים (חדר טרנספורמציה).



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/29/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

4. על הבית המשותף חל תקנון מוסכם שנרשם ביום 6.6.2012 (להלן - "התקנון המוסכם"). בהתאם להוראות התקנון המוסכם, ינוהל הבית המשותף כבית מורכב לעניין החזקה תקינה וניהול הרכוש המשותף שבכל אגף, באמצעות 'נציגות אגפית' שתיבחר לכל אגף מקרב בעלי הדירות באגף. הרכוש המשותף הכללי, שאינו נמנה עם רכוש משותף אגפי, ינוהל על ידי 'נציגות העל', שתיבחר מקרב חברי הנציגויות האגפיות.
5. התובעים הם נציגות העל בבית המשותף, וכן בעלים (בנפרד) של 19 דירות מגורים בבית המשותף (להלן - "התובעים").
6. הנתבעת 1, חברת אביבים הנפקות בע"מ (להלן - "הנתבעת 1"), היא בעלים של אולם המצוי בקומת הקרקע ובקומה הראשונה באגף המסחרי בבית המשותף, הרשום בפנקס הבתים המשותפים תת חלקה 3 (להלן - "הנכס").
7. הנתבעת 2, חברת א.א.י איתן בע"מ (להלן - "הנתבעת 2"), הפעילה בנכס, במועדים הרלוונטיים לכתב התביעה, חנות לממכר מוצרי צריכה ובכללם מוצרי מזון, בהתאם להסכם שכירות מיום 10.11.2020.
8. בהתאם להוראת סעיף 9.2 לתקנון המוסכם: "באולמות המצויים באגף 1 של המבנה, יהיה מותר לנהל עסקים למכירת מוצרים מוגמרים בלבד (כדוגמת בית מרקחת, חנות צילום, חנות בגדים, מרפאה, חדר כושר, מספרה) ואסור יהיה לנהל בהם עסקים מסוג מזנוני מזון, בתי אוכל, בתי קפה, מסעדות, חנויות לממכר ירקות או פירות מכל מין וסוג שהוא".
9. כנטען בכתב התביעה, בהתאם להוראת סעיף 9.2 לתקנון המוסכם הותר לנהל באולמות המצויים באגף 1 בבית המשותף עסק לממכר מוצרים מוגמרים בלבד, תוך שנאסרה הפעלת כל עסק לממכר מזון ושתייה. בבחינת הוראות תקנון מחמירות, אשר מטרתן שמירה של צביון הבית המשותף וערך נכסיו. בהלימה, במשך למעלה מ-20 שנה, ממועד אכלוס הבית המשותף, נשמרות הוראות התקנון, לרבות על ידי בעלי יחידות המסחר אשר הקפידו הקפדה יתרה שלא לחרוג מהשימושים המותרים. לימים, במהלך שנת 2020, רכשה הנתבעת 1 הנכס ובעליה פנה לנציגות העל בבקשה לשינוי התקנון



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/29/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

המוסכם, אשר סורבה. בהמשכם של דברים, הפיצה הנתבעת 2 בכתב דבר כוונתה לפתוח בנכס קיוסק למכירת "תבלינים, פירות יבשים, פיצוחים, מוצרים אורגניים, ממתקים במשקל, ועוד". חרף פניית נציגות העל לנתבעות 1-2 בדרישה שלא לעשות כן, החלה הנתבעת 2 פעילותה בנכס, בניגוד להוראות התקנון המוסכם, בהפעילה עסק לממכר דברי מאכל, תוך גרימת מטרדי רעש ולכלוך, וירידת ערך הדירות בבית המשותף.

10. בכתב ההגנה מטעם הנתבעת 1, עתרה הנתבעת לדחיית התביעה. כנטען, הוראות התקנון המוסכם אינן אוסרות הפעלת עסק לממכר מזון באולמות שבאגף המסחרי. בהלימה, יש לראות הסעד המבוקש בכתב התביעה ניסיון חסר תום לב של התובעים לשנות הוראות התקנון המוסכם, בניגוד לדין. בהתאם להוראות התקנון, אין הגבלה על הפעלת עסק לממכר 'מוצרים מוגמרים'. האיסור חל אך ביחס לעסקים אשר הפעילות בהם כרוכה בהכנת מזון ועיבודו, במכירה ובהגשת מזון לצריכה במקום, ובמכירה של פירות וירקות. אין איסור על ממכר מזון שהוא בבחינת מוצר מוגמר שאינו נצרך במקום. בניגוד לטענת התובעים, בשלהי שנת 2020 פנה בעלים של הנתבעת 1 לנציגות העל על מנת לבחון הפעלת גלידריה בנכס שבבעלותו. משנענה בשלילה, פעלה הנתבעת 1 בהתאם להוראות התקנון המוסכם ולא התקשרה עם מפעיל הגלידריה. אך לאחר מכן התקשרה הנתבעת 1 עם הנתבעת 2 בהסכם שכירות להפעלת עסק של ממכר מזון ארוז, המשמש אף סניף של דואר ישראל לחלוקת חבילות דואר, בהתאם להוראות התקנון המוסכם. עוד כנטען, פרשנות מרחיבה של התקנון, אשר אינה בהתאם ללשונו, אף עולה כדי פגיעה בזכויות קניין הנתבעת 1 בבית המשותף, שלא כדין. הנתבעת הוסיפה ודחתה הטענה למטרדים ולירידת ערך דירות המגורים בבית המשותף, משפעילות העסק בנכס שבבעלות הנתבעת 1 אינה שונה מפעילויות אחרות המותרות באגף המסחרי על פי הוראות התקנון.

11. בכתב ההגנה מטעם הנתבעת 2, עתרה הנתבעת לדחיית התביעה. כנטען, הנתבעת 2 מפעילה בנכס עסק לממכר מוצרים מוגמרים בלבד, מוצרים ארוזים שאינם בתפזורת, בהתאם להוראות התקנון המוסכם. זאת, בדומה למוצרים הנמכרים ברשתות פארם. הנתבעת 2 פועלת בהתאם להסכם השכירות שחתמה עם הנתבעת 1, לרבות בהתאם



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/29/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

למצג לפיו רשאית הנתבעת 2 להפעיל בנכס עסק לממכר מוצרים מוגמרים, ובכללם מוצרי מזון מוגמרים וארוזים. הנתבעת 2 הוסיפה והכחישה הטענות למטרדים כלשהם הנובעים מפעילות העסק. כנטען, דווקא בפעילות העסק יש כדי להשביח הדירות שבבעלות התובעים בבית המשותף, למצער משלא צורפה חוות דעת שמאית תימוכין לטענות התובעים כאמור.

12. ביום 20.7.2021 התקיימה לפניי ישיבת קדם משפט. בגמר הדיון הוריתי, בהסכמת הצדדים, מועד ביקור בבית המשותף.

13. ביום 26.7.2021 קיימתי הביקור בבית המשותף במעמד הצדדים ובאי כוחם. במסגרתו, צפיתי בכניסה לנכס המשמש כאמור חנות באגף המסחרי בבית המשותף המצויה בחלקו האחורי של הבית, הפונה לחלל פנימי פתוח הכולל שטחי גינה וירק המשותף לכל האגפים בבית המשותף. בחנות עצמה צפיתי במוצרי צריכה עומדים למכירה, הכוללים מוצרי מזון ארוזים, שתיה בכלים סגורים, פירות קפואים, פירות מיובשים, ומוצרים ארוזים אחרים.

14. בהחלטה מיום 27.7.2021 עמדתי על ממצאי הביקור בבית המשותף. בהינתן המחלוקת שעניינה פרשנות התקנון המוסכם, הוספתי, בזהירות הראויה, כי דומה שלא חל איסור על הפעלת חנות לממכר מזון ושתיה מסוג 'מוצרים מוגמרים בלבד' (ארוזים וסגורים) שאינם כוללים פירות וירקות מכל מין וסוג שהוא, וללא פעולות הכנה של מזון ושתיה והגשתם, בנכס שבבעלות הנתבעת 1 בבית המשותף. עוד בהתאם להחלטה, הוריתי תגובת התובעים לעניין המשך בירור התביעה, האם על דרך של הבאת ראיות ושמיעתן להוכחת אומד דעת מנסחי התקנון המוסכם או על פי פשרה לעניין סוג הסחורה הנמכרת בחנות.

15. בתגובה מיום 19.9.2021, הודיעו התובעים כי הם עומדים על בירור התביעה על דרך של הבאת ראיות ושמיעתן. בהחלטה ממועד זה, הוריתי מועדים להגשת ראיות ולשמיעתן.

16. התובעים הגישו תצהירי עדות ראשית של התובע 2, אילן שניזיק, ושל התובעת 3, אלונה שטרום, המשמשת נציגות הבית המשותף, במצורף לתיקי מוצגים.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/29/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

17. הנתבעת 1 הגישה תצהיר עדות ראשית של ארנון חטר ישי, מנהל ומורשה חתימה בנתבעת, במצורף לתיק מוצגים.
18. הנתבעת 2 הגישה תצהיר עדות ראשית של אנסטסיה יליסייבה, בעלים של הנתבעת 2, במצורף לתיק מוצגים.
19. ביום 18.7.2022 התקיימה ישיבה לשמיעת הראיות, במסגרתה נחקרו העדים על תצהירי עדותם. בגמר הדיון, ניתנה בידי התובעים ארכה ליתן עמדתם לעניין סיום המחלוקת בהסכמה, כך שתותר פעילות של עסק לממכר מזון בנכס שבבעלות הנתבעת 1, למעט ממכר ירקות ופירות מכל סוג שהוא ומכירת מוצרים שאינם מוצרים מוגמרים.
20. משלא עלה בידי הצדדים לסיים המחלוקת בהסכמה, סיכמו הצדדים טענותיהם.

עיקרי טענות הצדדים

21. לטענת התובעים, דין התביעה להתקבל. כנטען, יש לפרש התקנון המוסכם בהתאם לאומד דעת הצדדים, ללשון התקנון ולהקשרם, משתכליתו להסדיר מערך היחסים של בעלי הדירות בבית המשותף, זכויותיהם וחובותיהם. בתוך כך, נקבעו בתקנון המוסכם הוראות לעניין סוג הפעולות המותר באולמות באגף המסחרי בבית המשותף. מתוך סוג הפעולות המותר יש ללמוד סוג הפעולות האסור. כפי שהעיד התובע 2, הקבלן שבנה הבית המשותף ורשם התקנון המוסכם, אשר ביני וביני הלך לבית עולמו, מסר לתובע 2 במפורש שלא תהא בבית המשותף פעילות בתחום המזון מכל סוג שהוא, כקבוע אף בהסכם המכר ובהתאמה בתקנון המוסכם. תכלית זו נלמדת אף מלשון סעיף 9.2 לתקנון, לפיה לא תהא פעילות ייצור ומלאכה ופעילות שיש בה כדי לקחת דבר מה שאינו מוגמר (חומר גלם), העובר הליך ייצור, אריזה ומכירה בצורה אחרת. בהינתן ההיתר לנהל עסק לממכר מוצרים מוגמרים בלבד, מורה רישא סעיף 9.2 לתקנון, האיסור לממכר בתחום המזון. מנסחי התקנון אסרו ברישא הסעיף ניהול עסקי מזון על כל סוגיו השונים, דהיינו, עסקי מזון הכוללים מוצרים מוגמרים ולא, על כל שיטות הגשת המזון. סיפא הסעיף בא להוסיף ולמנוע פעילות שעניינה מכירת המזון בבית העסק, שבצדה תכונה מוגברת של קהל על השלכותיה, לרבות אשפה ופסולת מוגברים.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/29/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

עוד כנטען, ההיגד 'מכל מין וסוג שהוא' בסיפא הסעיף חל על כל סוגי בתי האוכל וההסעדה ואינו חל ביחס לממכר פירות וירקות בלבד. לפיכך, עתרו התובעים למתן צו מניעה האוסר על הנתבעות להפעיל בנכס שבבעלות הנתבעת 1 בבית המשותף עסק לממכר מזון מכל מין וסוג שהוא בכל סוג ושיטה של הגשה, מכירה והפצה.

22. לטענת הנתבעת 1, דין התביעה להידחות. כנטען, הסעד המבוקש לאיסור הפעלת עסק לממכר מזון בנכס שבבעלותה אינו תואם לשון התקנון המוסכם, ותכליתו שינוי התקנון שלא בהתאם להוראות הדין. בהתאם להוראות סעיף 9.2 לתקנון, הותר ניהול עסקים לממכר מוצרים מוגמרים מכל מין וסוג שהוא. מנגד, חל איסור על ניהול עסקים המפורטים ברשימה סגורה, הכוללת מזנוני מזון, בתי אוכל, בתי קפה, מסעדות וחנויות לממכר ירקות ופירות מכל מין וסוג שהוא. חרף מונחים השגורים בפי כל לעניין ממכר מזון, כדוגמת 'מכולת' ו'סופרמרקט', אין בתקנון כל התייחסות למונחים אלה, ללמדנו ההיתר בפעילותם באגף המסחרי בבית המשותף. עוד כנטען, התובעים לא הניחו כל תשתית ראייתית לעניין אומד דעתם הסובייקטיבי של מנסחי התקנון המוסכם, הסותרת לשון סעיף 9.2 לתקנון. מכל מקום, העסקים מושא הרשימה הסגורה, אשר פעילותם כרוכה בטיפול במזון - הכולל הכנה, עיבוד והגשה לצריכה במקום - עלולים לגרום למטרדים, אשר אינם קיימים בממכר מוצרים מוגמרים. ללמדנו אף התכלית שבבסיס הוראות התקנון למניעת אך פעילות זו. הנתבעת 1 הסתמכה על הוראות התקנון ברכשה הנכס בבית המשותף והתקשרה בהסכם עם הנתבעת 2, לאחר שקיבלה עמדת נציגות העל, כנתמך בלשון התקנון המוסכם, לפיה אין לאפשר פעילות גלידריה באגף המסחרי בבית המשותף. בהלימה, יש לדחות פרשנות התובעים התקנון המוסכם העולה כדי פגיעה בזכות קניין הנתבעת בבית המשותף. בנוסף, יש לדחות הטענות שעניינן מטרדים והתקהלויות, בעטיים יש לפרש התקנון כעמדת התובעים, משאלה נכונים אף לפעילות בתי מרקחת, כדוגמת סופר פארם, הפתוחים 7 ימים בשבוע 24 שעות ביממה, אשר אין חולק כי אלה מותרים על פי התקנון.

23. לטענת הנתבעת 2, דין התביעה להידחות. תכליתה הצקה והתשה של הנתבעת, המחזיקה מטעם הבעלים בנכס ומפעילה בו עסק לממכר מוצרי צריכה, אשר לכתחילה אינה צד לניסוח התקנון המוסכם. עוד כנטען, התובעים לא הביאו כל ראיה להוכיח



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/29/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

אומד דעת הצדדים כטענתם, לפיה חל איסור על הפעלת עסק לממכר מזון מכל מין וסוג שהוא. בתוך כך, כשלו התובעים בהבאת מי ממנסחי התקנון המוסכם להוכיח טענתם בדבר הפרשנות שיש ליתן לסעיף 9.2 לתקנון המוסכם, באופן הפועל לחובתם. הנתבעת 2 הצטרפה לטענות הנתבעת 1 לעניין הפרשנות שיש ליתן להוראות התקנון המוסכם, בהדגישה כי תכליתו לאסור פעילות עסקים ספציפיים שעניינם בהכנה ובייצור מזון ובמכירתו למאכל במקום, שבצדם מטרדים ומפגעים ספציפיים מסוג ריח ולכלוך.

24. אפנה, אפוא, לדיון ולהכרעה בתביעה.

דיון והכרעה

25. אקדים אחרית לראשית, ואבהיר כי במחלוקת שניטשה בין הצדדים לעניין פרשנות התקנון המוסכם, באתי לכלל מסקנה כי הדין עם הנתבעות. אביא להלן טעמי למסקנה זו; תחילה המסגרת הנורמטיבית החלה על הסכסוך דנן, מעמד תקנון בית משותף ומלאכת פרשנותו, לאחריהם, יישום העקרונות ואמות המידה שהותוו בדין בגדרי פרשנות התקנון המוסכם החל על הבית המשותף.

תקנון בית משותף

26. הוראת סעיף 61 לחוק המקרקעין, תשכ"ט-1969 (להלן - "חוק המקרקעין"), מורנו כי "בית משותף יתנהל על פי תקנון המסדיר את היחסים בין בעלי הדירות ואת זכויותיהם וחובותיהם בקשר לבית המשותף". הוראת סעיף 62(א) לחוק מוסיפה ומורנו הזכות העומדת לבעלי דירות בבית משותף לקבוע 'תקנון מוסכם', כלשון הסעיף לאמור "בעלי הדירות רשאים לערוך תקנון ולשנות את הוראותיו ברוב של בעלי הדירות ששני שלישים של הרכוש המשותף צמודים לדירותיהם, אולם אין לקבוע או לשנות בתקנון זכויות של בעלי דירות או להטיל עליהם חובות או תשלומים מסוג או בשיעור שלא פורשו בחוק זה אלא בהסכמתם, ואין לקבוע הצמדה של חלק מסוים מהרכוש המשותף לדירה פלונית אלא בהסכמת כל בעלי הדירות". עוד בהתאם להוראת סעיף 62(ג) לחוק,



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/29/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

"תקנון וכל שינוי בו ניתנים לרישום, ומשנרשמו, כוחם יפה גם כלפי אדם שנעשה בעל דירה לאחר מכן". ככל שלא נרשם לבית משותף תקנון מוסכם או מקום בו אין בתקנון המוסכם הוראה בנדון, יראו התקנון המצוי שבתוספת לחוק המקרקעין כתקנון שנרשם על ידי בעלי הדירות, כקבוע בהוראת סעיף 64 לחוק.

27. התקנון החל על בית משותף - בין אם תקנון מוסכם בין אם התקנון המצוי הקבוע בתוספת לחוק המקרקעין - מהווה מעין 'חוקה' של הבית המשותף, הנמנית עם מערכות הכללים החלות על מערך היחסים שבין בעלי דירות בבית משותף. עם מערכות כללים אלה נמנות הוראות חוק המקרקעין, החלטות האסיפה הכללית של בעלי הדירות בבית המשותף, החלטות נציגות הבית המשותף והחלטות המפקח על רישום מקרקעין (ראו גם: י' ויסמן דיני קניין - בעלות ושיתוף, תשנ"ז - 1997, 428).

28. כפי שנשנה בהלכה הפסוקה, תקנון בית משותף הוא בגדר חוזה, הסכם המחייב בעלי הדירות בבית המשותף, ומשנרשם בפנקסי המקרקעין ניתן לו מעמד קנייני. בהלימה, זכות הבעלות בדירה בבית משותף כפופה להתחייבויות שנטל על עצמו בעל הדירה כקבוע בתקנון (רע"א 3463/11 עזבון המנוח אהרונל שלמה נ' עופר מרכזים בע"מ, פורסם ב"נבו" (16.01.2013); ע"א 5043/96 גלמן נ' הררי-רפול, פ"ד נד(3) 392, 389 (2000) (להלן - עניין גלמן); עש"א (מחוזי חיפה) 15624-06-15 פריבאי נכסים בע"מ נ' נציגות הבית המשותף ברחוב התעשייה 11 נשר, פורסם ב"נבו" (8.11.2015); עש"א (מחוזי מרכז) 3210-05-21 אלי רוני ואבי יוזמה ופתוח בע"מ נ' מורן טכנולוגיות ניקוי בע"מ, פורסם ב"נבו" (8.10.2021)). כוחו המחייב של התקנון כלפי בעלי דירות שלא היו צד לגיבוש התקנון ולרישומו נקבע כאמור בהוראת סעיף 62(ג) לחוק המקרקעין. ללמדנו, כי בשונה מחוזה רגיל, כוחו של תקנון מוסכם יפה גם כלפי כל אדם שהפך לבעלים של דירה בבית משותף לאחר רישום התקנון.

29. על בעלי דירות בבית משותף החובה להפעיל זכויותיהם על פי התקנון החל על הבית המשותף בתום לב ובהגינות, בהתחשב במערכת היחסים הייחודית המאפיינת הדורים בצל קורתו של בית משותף. כדבריו של כבוד הנשיא מ' שמגר, לאמור: "יחסים אלו מאופיינים, בדרך כלל, בכך שהצדדים להם אינם בוחרים איש את רעהו, והם כאילו נכפים זה על זה באורח אקראי עקב עצם עובדת המגורים. לעתים קרובות עשויים יחסים



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/29/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

אלו להימשך שנים לא מעטות. הם מתאפיינים, בנוסף לכך, בקרבה פיסית ההדוקה בין הצדדים ..., המביאה לכך שפעולתו של האחד משפיעה בהכרח על מצבו של האחר. לאור מרכיבים אלו, כשהם נראים כמכלול, ברור כי אם, ורק אם, יפעלו בעלי הדירות והדיירים, איש כלפי רעהו, בתום לב ובהגינות, יוכל הבית המשותף להתנהל בצורה תקינה, לרווחתם המשותפת של יושביו. (ע"א 2896/90 טרוצקי נ' דיין, פ"ד מו(5), 454, 460-459 (1992)).

מלאכת פרשנות תקנון בית משותף

30. פרשנות תקנון בית משותף תהא בהתאם למלאכת פרשנות חוזה. לאמור, ככל שתקנון החל על בית משותף אינו נותן מענה ברור לשאלות מסוימות, אזי נדרשת פרשנותו כמלאכת פרשנות חוזה (רע"א 1540/24 זילברברג נ' מגדל דניאל מלון דירות בע"מ, פורסם ב"נבו" (11.4.2024); עניין גלמן). זאת, תוך התחשבות במאפייניו הייחודיים של תקנון בית משותף ושקילת מאפייניו הייחודיים של הבית המשותף הנדון.

31. לשון החוזה היא נקודת המוצא לכל הליך פרשני. "ככל שלשון החוזה מצביעה באופן בהיר על אומד דעת הצדדים בעת כריתת החוזה, שמורה לה הבכורה בהליך הפרשני" (ע"א 7186/15 בורשטיין נ' שיכון ובינוי סולל בונה תשתיות בע"מ, פורסם ב"נבו" (3.9.2019); ע"א 841/15 פנורמה הצפון חברה לבנייה בע"מ נ' פלוני, פורסם ב"נבו" (23.5.2016)). נקודת מוצא זו קיבלה ביטוי בתיקון מספר 2 לחוק החוזים (חלק כללי), תשל"ג-1973 (להלן - "חוק החוזים"), לפיו: "חוזה יפורש לפי אומד דעתם של הצדדים, כפי שהוא משתמע מתוך החוזה ומנסיבות העניין, ואולם אם אומד דעתם של הצדדים משתמע במפורש מלשון החוזה, יפורש החוזה בהתאם ללשונו." (הוראת סעיף 25 לחוק החוזים; ע"א 1536/15 פז חברה נפט בע"מ נ' תחנת דלק חוואסה בע"מ, פורסם ב"נבו" (8.2.2018)). עוד כפי שנשנה בהלכה הפסוקה, "קיימת חזקה שלפיה פרשנות החוזה היא זו התואמת את המשמעות הפשוטה, הרגילה והטבעית של הכתוב - היא המשמעות האינטואיטיבית הקמה עם קריאת לשון החוזה בראי הקשרו הכללי." (רע"א 3961/10 המוסד לביטוח לאומי נ' סהר, פורסם ב"נבו" (26.2.2012); תיק מפקח על רישום מקרקעין (פ"ת) 6/355/2021 הלר נ' רוט, פורסם ב"נבו" (27.3.2022)).



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/29/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

32. אך ככל שאין בלשון החוזה כדי להוביל למסקנה ברורה, על הפרשן להתחקות אחר אומד דעת הצדדים מתוך בחינת הנסיבות החיצוניות לחוזה, ללמוד כוונתם המשותפת של הצדדים לחוזה והתחייבויותיהם זה כלפי זה. בתוך כך, יש ליתן הדעת להתנהגות הצדדים במסגרת המשא ומתן שהביא לכריתת החוזה, להתנהגותם במהלך הוצאתו לפועל של החוזה, להתנהלות הצדדים בשנים שלאחר החוזה, ולנוהג המקובל בעניין (ע"א 136/14 דן אופ בע"מ נ' CORNUCOPIA EQUITIES LTD, פורסם ב"נבו" (6.9.2017)). ככל שאומד דעת הצדדים (סובייקטיבית) שונה, יפורש החוזה על פי תכליתו האובייקטיבית הנבחנת על פי המטרות, האינטרסים והתכליות שחוזה מסוג זה של החוזה נועד להגשים, עת לשונו תוחמת גבולות הפרשנות (ע"א 2232/12 הפטריארכיה הלטינית בירושלים נ' פארוואג'י, פורסם ב"נבו" (11.5.2014)).

33. עוד נקבע בהלכה הפסוקה, כי "לא כל החוזים נולדו שווים. רמת הפירוט של החיובים והזכויות איננה זהה בכל חוזה וחוזה." (ע"א 7649/18 ביבי כבישים עפר ופיתוח בע"מ נ' רכבת ישראל בע"מ, פורסם ב"נבו" (20.11.2019)). בהינתן שונות בין חוזה אחד למשנהו, הוסיף כבוד השופט א' שטיין והבחין בין סוגים שונים של חוזים לעניין היקף ההתערבות בתוכן החוזה במסגרת מלאכת פרשנותו. כלשונו, "בקצה אחד של הספקטרום נמצא חוזה יחס פתוח אשר מנוסח בקווים כלליים בלבד. ... חוזי יחס פתוח מסמיכים את בית המשפט לקרוא לתוכם תנאים וחיובים חדשים, שלא הוסכמו מראש, על בסיס עקרונות משפט רחבים כמו תום לב, הגינות וסבירות, כשכל אלו מותאמים למטרות החוזה. ... בקצה השני של הספקטרום, נמצא חוזה סגור עם התניה מלאה: חוזה ממצה שכל תנאיו מוגדרים באופן ברור ונהיר, והוא אינו זקוק לפרשנות יצירתית. חוזה סגור מנוהל על ידי כללים פורמליים, שעיקרם דרישת הכתב. כוונתי לא רק לדרישת הכתב כתנאי קונסטיטוטיבי לכריתתו של חוזה, דוגמת זה שנקבע בסעיף 8 לחוק המקרקעין, התשכ"ט-1969, או כתנאי להוכחת קיומה של עסקה שעל פי הרגיל והנהוג נעשית בכתב, כאמור בסעיף 80 לחוק הפרוצדורה האזרחית העותומני, אלא - ובעיקר - לכלל שפוסל עדות בעל פה אשר באה לסתור את הכתוב בחוזה." (ההדגשות אינן במקור).



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/29/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

34. בהתייחס לפרשנות תקנון מוסכם החל על בית משותף, הוסיפה כבוד השופטת ת' בר-אשר וקבעה כי זו תיעשה אמנם בהתאם לכללי פרשנות חוזים, "אך תוך מתן משקל למאפייניו הייחודיים של תקנון בית משותף בכלל ותוך שקילת מאפייניו הייחודיים של הבית המשותף הנדון, בשים לב גם לזהות מנסחיו. מאפייניו הייחודיים של תקנון בית משותף, בשונה מחוזה אחר (בין פרטי, בין עסקי או אחר), אורך חייו ותקפותו כלפי צדדים רבים (לעתים רבים מאד), לרבות מי שנעשה לבעל דירה לאחר עריכתו ורישום, ובייחוד בהתחשב במאפייניו הייחודיים של הבית המשותף הנדון (לרבות, מאפייניו היוקרתיים ומספר הדירות), מובילים לכך שככלל, יש להעדיף את תכליתו האובייקטיבית של התקנון על פני תכליתו הסובייקטיבית, אם בכלל ניתן להתחקות אחריה". (עש"א (מחוזי י-ם) 24-02-23138 נציגות הבית המשותף ברחוב אגרון 30 ירושלים נ' טובול, פורסם ב"נבו" (17.6.2024) (להלן - עניין טובול)). בתוך כך, נקבע על ידי כבוד השופטת ל' ביבי, כי על דרך הכלל, תקנון בית משותף הכולל תניות מפורטות אשר כלל תנאיו מוגדרים באופן ברור ונהיר, יסווג כחוזה סגור (עש"א (מחוזי ת"א) 23-04-31462 זילברברג נ' מגדל דניאל דירות בע"מ, פורסם ב"נבו" (27.12.2023)). בהלימה, מידת התערבות בית המשפט בתוכן תקנון מוסכם במסגרת מלאכת פרשנותו נמוכה ומצומצמת.

35. על רקע כללים ועקרונות מנחים אלה, אפנה לפרשנות התקנון המוסכם מושא הסכסוך דנן.

פרשנות התקנון המוסכם החל על הבית המשותף

36. התקנון המוסכם החל על הבית המשותף מחזיק 16 עמודים וכולל הוראות ותניות מפורטות בנושאים שונים. בכלל זאת, תחת פרק ז' שנושא "זכויות שימוש והגבלות שימוש", נקבע בסעיף 9.2 לתקנון המוסכם, כדלקמן:

"על אף האמור בסעיף 9.1 לעיל [המסדיר זכויות השימוש בדירות המגורים], באולמות המצויים באגף 1 של המבנה, יהיה מותר לנהל עסקים למכירת מוצרים מוגמרים בלבד (כדוגמת



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/29/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

בית מרקחת, חנות צילום, חנות בגדים, מרפאה, חדר כושר,
מספרה) ואיסור יהיה לנהל בהם עסקים מסוג מזנוני מזון, בתי
אוכל, בתי קפה, מסעדות, חנויות לממכר ירקות או פירות מכל
מין וסוג שהוא. (ההדגשות אינן במקור).

37. סעיף 9.2 לתקנון המוסכם כולל, על פי לשונו, שני חלקים לעניין פעילות נכסים
(אולמות) באגף המסחרי בבית המשותף:

הראשון, המורה ההיתר לנהל עסקים למכירת 'מוצרים מוגמרים' בלבד. בתוך כך,
הובאו דוגמאות לעסקים לממכר מוצרים מוגמרים בלבד, בבחינת רשימה פתוחה לעניין
המקרים להמחשה, הכוללים בית מרקחת, חנות צילום, חנות בגדים, מרפאה, חדר כושר
ומספרה.

השני, המורה איסור על ניהול עסקים הכוללים מזנוני מזון, בתי אוכל, בתי קפה,
מסעדות וחנויות לממכר ירקות ופירות מכל מין וסוג שהוא, בבחינת רשימה סגורה על
פי לשון הסעיף.

38. בניגוד לטענת התובעים, אין בלשון סעיף 9.2 לתקנון המוסכם איסור על ניהול חנות
לממכר מזון ושתייה באגף המסחרי בבית המשותף, בכלל זאת, בנכס שבבעלות הנתבעת
1. בהתייחס ל'חנות', ביכרו מנסחי התקנון לסייג אך חנות לממכר ירקות ופירות מכל
מין וסוג שהוא, ולא חנות לממכר מזון ושתייה. דהיינו, ככל שמנסחי התקנון ביקשו
לאסור ניהול חנות לממכר מזון ושתייה היו עושים כן במפורש. יוטעם, כי לנוכח חלקו
הראשון של סעיף 9.2 לתקנון, מותר יהא לנהל עסק מסוג חנות למכירת מזון ושתייה,
כאמור, הכוללים מוצרים מוגמרים בלבד.

39. אף במשמעות ההיגד 'מוצרים מוגמרים' אין כדי לאסור ניהול עסק לממכר מוצרים
מוגמרים מסוג מזון ושתייה. משמעות ההיגד 'מוצר מוגמר' ביחס לממכר, היא מוצר
הראוי למכירה לצרכן, בצורתו הסופית. הגדרה להיגד מצאתי במילון אבניאון, מילון
מקוון עברי עברי, לאמור: "מוצר אחרי סיום כל פעולת הגימור" וכן "סחורה שעברה
את תהליך הייצור באופן מלא והיא מצויה במלאי למכירה או לשימוש. אלה הם מוצרים
אשר קיבלו כבר את הצורה הסופית שבה הם משמשים ליעדיהם השונים. הבחנה של



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/29/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

מוצר נעשית על פי השלבים שבתהליך הייצור - כל עוד לא עברה הסחורה את תהליך הייצור במלואו, הסחורה היא סחורה בתהליך וכל עוד לא התחילו בתהליך הייצור, החומר הוא חומר גלם". כך, כפי שנקבע בהתייחס לצו תעריף המכס והפטורים ומס קניה על טובין, תש"ן-1989 בעניין פטור מתשלום מכס ל"פירות ואגוזים משומרים זמנית, אך בלתי מתאימים במצבם זה לאכילה מיידית", במובחן מ"פירות מיובשים" שאינם נהנים מהפטור. כלשון כבוד השופט ת' אור, בעמדו על תכלית חקיקה זו, בקבעו לאמור: "בעוד שפירות מיובשים מהווים, מהיותם ראויים לאכילה מיידית, 'מוצר סופי' המתחרה בתוצר המקומי המוגמר, הרי שפירות משומרים מהווים חומר גלם לתעשיית המזון המקומית, ואינם מתחרים, בהיותם במצב שאינם ראויים לאכילה מיידית, עם התוצר המקומי המוגמר. תכלית החקיקה - להגביל את ההגנה הניתנת לתוצר המקומי רק כנגד מוצרים מיובאים מוגמרים - מחייבת בדיקה מדוקדקת אם המוצר המיובא משמש כחומר גלם אשר יעבור עיבוד נוסף בארץ או שמא מדובר במוצר מוגמר אשר משווק לצרכן." (ע"א 2102/93 מדינת ישראל נ' מירון מפעלי תעשיות הגליל (ממ"ת) בע"מ, פ"ד נא(5), 170 (1997)).

40. ללמדנו, כי אף מוצרי מזון בצורתם הסופית לממכר לצרכן נמנים עם ההיגד 'מוצרים מוגמרים' כקבוע בחלקו הראשון של סעיף 9.2 לתקנון המוסכם, ומשלא נקבע בתקנון במפורש אחרת. בהקשר זה, כפי שהוריתי לעיל, רשימת הדוגמאות לעסק לממכר מוצרים מוגמרים, שהובאה בחלקו הראשון של הסעיף, היא רשימה פתוחה, בהינתן השימוש במילה 'כדוגמת'. בהלימה, אין באי ציון חנות לממכר מזון (כדוגמת מכלת) ברשימת הדוגמאות, כדי לאסור פעילות עסק מסוג זה.

41. יתרה מזאת, העסקים אשר נאסר ניהולם באגף המסחרי בבית המשותף, כקבוע בחלקו השני של סעיף 9.2 לתקנון המוסכם, כוללים לצד 'חנות לממכר ירקות או פירות מכל מין וסוג שהוא' גם 'מזנוני מזון, בתי אוכל, בתי קפה ומסעדות'. המשותף לאחרונים ושאינו מתקיים בחנות - הוא הכנת מזון והגשתו לצריכה במקום בית העסק, פעילות הכרוכה, מטיבה ומטבעה, בהימצא קהל הצורך המזון והשתיה במקום, בתכונה ובתנועה מוגברת של בני אדם בבית העסק ובסביבתו, כמו גם בהיתכנות גבוהה למפגעי ריח ורעש ולמפגעים סביבתיים כדוגמת לכלוך, פסולת וזיהום. אשר לאיסור הפעלת



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/29/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

חנות לממכר ירקות ופירות מכל מין וסוג שהוא, דומה כי זה נקבע בשל היתכנות גבוהה למפגעי ריח ולמפגעים סביבתיים שעיקרם לכלוך ופסולת מוגברים, בדומה לפעילות מזנוני מזון, בתי אוכל, בתי קפה ומסעדות, כאמור.

42. מקרה דומה לענייננו, הנוגע להפעלת סניף של רשת 'גולדה' (גלידריה) בבית משותף, נדון לפני חברתי, כבוד המפקחת הבכירה על רישום מקרקעין ד' קציר ברין, ולפני בית משפט שלערעור, בית המשפט המחוזי בתל אביב יפו, כבוד השופטת ל' ביבי. בגדרו, נדונה פרשנות תקנון מוסכם החל על הבית המשותף דשם, לפיו בעל דירה לא יאפשר שימוש בדירה בבית המשותף למטרת ניהול אחד מהעסקים הבאים: "עסק להכנה, הפצה, ממכר של פלפל, סטקיה, מסעדה, דגים, בשר, ירקות, פירות או מכלת". בקבעו כי גלידריה באה תחת 'מסעדה' ומשכך חל איסור על הפעלתה בבית המשותף כקביעת המפקחת, הוסיף בית משפט שלערעור וקבע כי אין בהוראות התקנון המוסכם כדי לאסור שימוש בדירה לכל עסק לממכר מזון. כלשון כבוד השופטת ל' ביבי, "לא ניתן לפרש את רשימת האיסורים המנויה בתקנון ככוללת איסור גורף על פתיחת כל עסק לממכר מזון". זאת, הן לאור לשון התקנון, "מילולית בלבד - אין איסור גורף למכירת כל מוצרי המזון בדירה"; הן בהתייחס לאומד דעתם האובייקטיבי של הצדדים לתקנון, לאמור: "בשים לב לכך שמדובר בתקנון אשר ייעודו לשמש כלי להסדרת יחסי בעלי הדירות בבניין לאורך שנים רבות, הנני סבורה שפרשנות סבירה שלו היא כזו ה'צופה פני עתיד', קרי המביאה בחשבון התפתחויות ושינויים עתידיים ובהתאמה - מאפשרת החלת רציונל האיסורים על עסקים כפי שיהיו בעתיד. יחד עם זאת, אינני מוצאת לקבל את קביעותיה של המפקחת לפיהן אומד דעתם של הצדדים מלמד על כך שהיתה כוונה לאסור מכירת כל סוג של מזון. ... הנני סבורה כי דווקא הוספת האיסור הספציפי על פתיחת מכלת, בהבדל מהוספת איסור גורף על מכירת מוצרי מזון כלשהם - יש בה כדי ללמד על כך שלא היתה כוונה לאיסור גורף. ... בהתאמה, הנני סבורה כי משנתנו הצדדים דעתם לאיסורים ולהיקפם, ברי שכלל שהיה בכוונתם לאסור מכירת מוצרי מזון כלשהם - היו קובעים זאת מפורשות." (עש"א (מחוזי ת"א) 38668-11-21 יודיטקס בע"מ נ' נציגות הדיירים והבית המשותף ברחוב בבלי 12 תל אביב, פורסם ב"נבו" (11.7.2022) (להלן - עניין יודיטקס)). דברים אלה יפים ונכונים אף במקרה דנן, משמנסחי התקנון המוסכם נתנו דעתם במפורש למותר ולאסור בגדרי פעילות עסקים



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/29/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

בנכסים באגף המסחרי בבית המשותף, מבלי שבאה כל קביעה מפורשת בדבר איסור גורף לניהול חנות לממכר מזון ושתייה.

43. לנוכח האמור לעיל, באתי לכלל מסקנה כי במחלוקת שניטשה בין הצדדים לעניין פרשנות סעיף 9.2 לתקנון המוסכם, אין בהוראות התקנון המוסכם החל על הבית המשותף כל איסור על הפעלת חנות - באגף המסחרי בבית המשותף - לממכר מוצרים מוגמרים מסוג מזון ושתייה, שאינם כוללים פירות וירקות מכל מין וסוג שהוא.

44. אשר לאומד דעת הצדדים הנלמד מהתחקות אחר הנסיבות החיצוניות לתקנון שליבתן כוונתם המשותפת של הצדדים לתקנון והתחייבויותיהם (תכלית סובייקטיבית), לא עלה בידי התובעים להוכיחה, לרבות תכלית הסותרת לשון התקנון כאמור. בתוך כך, לא הובא לעדות מי ממנסחי התקנון, תימוכין לפרשנות הנטענת של התובעים בדבר איסור גורף על הפעלת חנות לממכר מוצרי מזון ושתייה באגף המסחרי בבית המשותף, אשר כאמור אינה מתיישבת עם לשונו הברורה של סעיף 9.2 לתקנון המוסכם (עדות התובע 2, פרוטוקול דיון מיום 18.7.2022, עמוד 10 שורות 3-9 ושורות 21-23). בנוסף, לא צורף הסכם מכר של מי מדירות הבית המשותף ללמד התחייבות שניתנה לבעלי הדירות, לפיה לא יפעלו באגף המסחרי עסקים לממכר מזון ושתייה, כטענת התובעים. עוד לא הובא לעדות מי מבעלי נכסי המסחר בבית המשותף, אשר כנטען בעדות התובע 2 אישרו לו בעבר כי התקנון אוסר הפעלת חנות לממכר מזון ושתייה באגף המסחרי בבית המשותף, תימוכין לטענת התובעים (פרוטוקול דיון מיום 18.7.2022, עמוד 9 שורות 30-37).

45. אף בעדות התובע 2, לפיה הובטח לו בעל פה על ידי "איש מכירות מטעם היזם", כי הוא "ידאג לכך כי לא יהיו באגף המסחרי עסקים המוכרים מזון מכל מין וסוג שהוא", אין כדי לשנות הוראות התקנון המוסכם (תצהיר עדותו הראשית; פרוטוקול דיון מיום 18.7.2022, עמוד 9 שורות 16-22). בהתאם להלכה הפסוקה, משעה שנרשם תקנון מוסכם גוברות הוראותיו על התחייבויות שקדמו לו שאינן בהתאם להוראות התקנון (ראו גם: ע"א (ב"ש) 34107-09-11 ניסן נ' מימון, פורסם ב"נבו" (4.6.2012); א' איזנשטיין יסודות והלכות בדיני מקרקעין, חלק שלישי: בתים משותפים, תשס"א-2001, 65-66)). בבחינת מקל וחומר ביחס להבטחה, לכאורה, של איש מכירות מטעם



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/29/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

יזם פרויקט הבניה, אשר לכתחילה אינה עולה כדי התחייבות חוזית ככל שלא מצאה ביטוי בהסכם המכר.

46. כך גם אין בעדות התובעת 3, אשר רכשה הדירה בבית המשותף כדירת יד שניה, כדי ללמד כוונת מנסחי תקנון הבית המשותף לאסור הפעלת חנות לממכר מזון ושתייה באגף המסחרי בבית המשותף, כטענת התובעים (פרוטוקול דיון מיום 18.7.2022, עמוד 2 שורות 29-30). מכל מקום, אין בהעדר ניהול עסקים לממכר מזון ושתייה בנכסים באגף המסחרי בבית המשותף, במרוצת השנים ממועד אכלוס הבית המשותף, כדי לשלול הזכות העומדת לבעלי הנכסים באגף המסחרי לעשות כן, בהתאם להוראות התקנון המוסכם (ראו גם: עניין יודיטקס, עמוד 18).

47. סבורני, כי בנסיבות דנן, לכתחילה, לא ניתן לקבוע אומד הדעת הסובייקטיבי המשותף במסגרת פרשנות התקנון המוסכם. זאת, כאמור, בהעדר עדות מטעם מנסחי התקנון המוסכם, בהינתן 77 דירות בבית המשותף הכוללות דירות מגורים ואולמות מסחר, ובהינתן עדות אך של בעל דירה אחת בבית המשותף (התובע 2), אשר רכשה מהיזם, אף זאת בהסתמך על הבטחה של איש מכירות ומבלי לצרף הסכם המכר תימוכין להתחייבות כנטען. כפי שנקבע בעניין טובול, לנוכח מאפייניו הייחודיים של תקנון בית משותף, כאמור, יש להעדיף תכליתו האובייקטיבית של התקנון על פני תכליתו הסובייקטיבית ככל שניתן בכלל להתחקות אחר זאת. יפים דבריה של כבוד השופטת ת' בר אשר, בקבעה כי בנסיבות אלה, מן הראוי לפרש תקנון בית משותף על סמך תכליתו האובייקטיבית, "בהיותה מבטאת את כלל התכליות שתקנון בית משותף נועד להגשים, אשר נלמד ממהותו ומאופיו. לפיכך, יש לבחון את הפירוש הסביר המגשים את מטרתו, כפי שצדדים סבירים והוגנים היו מבקשים להשיג באמצעותו." (שם).

48. בנסיבות דנן, סבורני כי אף אומד דעת הצדדים האובייקטיבי תומך בפרשנות, לפיה ניתן לנהל בנכסים באגף המסחרי בבית המשותף חנות לממכר מוצרים מוגמרים מסוג מזון ושתייה, שאינם כוללים פירות וירקות. זאת, מכל הטעמים שהובאו לעיל לעניין פרשנות הוראות סעיף 9.2 לתקנון המוסכם ולשונו, המשקפים הפירוש שצדדים סבירים והוגנים היו מבקשים להשיג באמצעותו. בתוך כך, הבטחת פעילות הנכסים באגף המסחרי, אשר לכתחילה יועד ונקבע בבית המשותף טרם בנייתו, במשולב עם דירות



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/29/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

מגורים. פעילות עסקית המוגבלת על פי הוראות התקנון המוסכם, אשר לא מצאתי כוונת צדדים סבירים להוסיף על הגבלות אלה. עוד בהקשר זה, נתתי הדעת למיקום נכסי המסחר בבית המשותף, המצויים במפלס שונה מאגפי דירות המגורים, לרבות חזיתות שונות ונפרדות לאגפים אלה, והפונים לחלל פנימי הכולל גינה וירק, כנתמך בתצהיר עדות הנתבעת 1 וכפי התרשמותי במעמד הביקור בבית המשותף. זאת, כדי לאפשר אף לדרי הבית המשותף להפיק הנאה משירותי המסחר בבית המשותף.

49. אוסיף, כי אף בהחלטה של האסיפה הכללית של בעלי הדירות בבית המשותף מיום 26.11.2020, אשר התקיימה בנוכחות בעליהם של 23 דירות בבית המשותף, לפיה חל איסור על הפעלת חנות לממכר מזון מכל סוג שהוא באגף המסחרי בבית המשותף, אין כדי לאיין זכויות בעלי הנכסים באגף המסחרי בהתאם להוראות התקנון המוסכם. כקבוע בהוראות סעיף 62(א) לחוק המקרקעין, ניתן לשנות זכויות של בעל דירה בבית משותף - בענייננו, זכויות בעלים של דירת מגורים או אולם באגף המסחרי - אך בהסכמתו.

50. בנסיבות דנן, אין חולק ונתמך בתשתית הראייתית שהונחה לפניי, פועלת בנכס שבבעלות הנתבעת 1, על ידי הנתבעת 2, חנות לממכר מוצרי צריכה העומדים למכירה, ובכללם מוצרי מזון מוגמרים, מוצרי שתיה סגורים ומוצרים ארוזים נוספים. בנוסף, נמכרים בחנות ירקות ופירות מיובשים וקפואים (עדות יליסיבה מטעם הנתבעת 2, פרוטוקול דיון מיום 18.7.2022, עמוד 16 שורות 2-14). החנות אף משמשת סניף של דואר ישראל לחלוקת חבילות דואר (עדות התובעת 3, שם, עמוד 2 שורות 33-34). לא נטען על ידי התובעים וממילא לא מצאתי כי החנות היא בגדר מזנון אוכל, בית אוכל, בית קפה או מסעדה, לרבות בהעדר הכנה וייצור של אוכל בחנות, בהעדר צריכה של אוכל בחנות, ובהעדר שולחנות וכסאות ישיבה בחנות ומחוצה לה.

51. לנוכח הפרשנות שיש ליתן להוראת סעיף 9.2 לתקנון המוסכם - לפיה מותר לנהל בנכסים באגף המסחרי בבית המשותף עסק מסוג חנות לממכר מוצרים מוגמרים, לרבות מסוג מזון ושתיה, שאינם כוללים פירות וירקות מכל מין וסוג שהוא - הנני לדחות התביעה לעניין מתן צו מניעה האוסר על הנתבעות 1-2 להפעיל בנכס שבבעלות הנתבעת 1 בבית המשותף עסק בתחום ממכר המזון והשתיה.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/29/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

52. הנתבעת 1 ומי מטעמה, לרבות הנתבעת 2, רשאיות לנהל בנכס שבבעלות הנתבעת 1 בבית המשותף חנות לממכר מוצרים מוגמרים, לרבות מסוג מזון ושתייה, שאינם כוללים פירות וירקות. משהוכח לפניי, כי בחנות עומדים למכירה גם מוצרי צריכה מסוג ירקות ופירות (מיובשים וקפואים), הנני ליתן צו מניעה האוסר על הנתבעת 1 ומי מטעמה, לרבות הנתבעת 2, למכור בנכס שבבעלות הנתבעת 1 בבית המשותף ירקות ופירות, לרבות קפואים ומיובשים.

סוף דבר

53. דין התביעה להידחות לעניין מתן צו מניעה האוסר על הנתבעות 1-2 להפעיל בנכס שבבעלות הנתבעת 1 בבית המשותף עסק בתחום ממכר המזון והשתייה. הנתבעת 1 ומי מטעמה, לרבות הנתבעת 2, רשאיות לנהל בנכס שבבעלות הנתבעת 1 חנות לממכר מוצרים מוגמרים, לרבות מסוג מזון ושתייה, שאינם כוללים פירות וירקות. ניתן צו מניעה האוסר על הנתבעת 1 ומי מטעמה, לרבות הנתבעת 2, למכור בנכס שבבעלות הנתבעת 1 ירקות ופירות, לרבות קפואים ומיובשים.

54. אשר להוצאות משפט, בנותני הדעת לאמות המידה שהותוו בעניין זה בתקנות סדר הדין האזרחי, תשע"ט-2018 ובהלכה הפסוקה, מכוחן פסיקת הוצאות משפט לצד הזוכה תהא בהתחשב במהות הסכסוך, במורכבותו, בהתנהלות הדיונית של בעלי הדין, ובמשאבים שהושקעו על ידם, וביישמי אלה בנסיבות דנן, שעיקרן דחיית התביעה לעניין מתן צו מניעה האוסר על הנתבעות הפעלת עסק לממכר מזון ושתייה בנכס שבבעלות הנתבעת 1 בבית המשותף, ומתן צו מניעה האוסר על הנתבעות מכירת ירקות ופירות בנכס, לנוכח הפרת הוראה תקנונית זו, הנני להורות חיוב התובעים לשלם לנתבעות הוצאות משפט בסך כולל של 10,000 ש"ח. התשלום יבוצע בתוך 30 ימים ממועד מתן פסק הדין. ככל שלא יושלם במועד, יישא החיוב הפרשי הצמדה וריבית כחוק ממועד מתן פסק הדין ועד למועד מלוא התשלום בפועל.

המזכירות תמציא פסק הדין לצדדים.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/29/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

ניתן היום, י' אב תשפ"ד, 14 אוגוסט 2024, בהעדר הצדדים.

אושרת ארפי מוראי
מפקחת בכירה על רישום מקרקעין
תל אביב יפו